

1501335-45.2022.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Rafael Carmezim Camargo Neves
Comarca: Sumaré
Foro: Foro de Sumaré
Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... em local conhecido pelo tráfico, observaram o acusado em viela onde o comércio espúrio ocorre. O acusado, ao ver a viatura, dispensou algo no mato e, por isso, foi abordado. Indagado, apontou o local onde teria arremessado os objetos, que foram localizados; tratava-se de o armamento e munições descritos em auto de exibição e apreensão. Indagado, num primeiro momento, o acusado negou. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501335-45.2022.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501335-45.2022.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193256/2022 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 26179062 -

DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2193256 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLINHOS MARTINS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Carmezim Camargo Neves

Vistos.

CARLINHOS MARTINS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado pela conduta descrita no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), porque, no dia 17 de julho de 2022, por volta das 15hrs30min, na Rua Bento Aparecido Rohweder, no Parque Residencial Virgínio Basso, em Sumaré, portou arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida a fls. 120/122.

Citado, o acusado apresentou defesa (fls. 132/133).

Audiência de instrução e julgamento com colheita da prova oral e interrogatório do acusado (fls. 174).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva estatal, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovados, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta

típica descrita na denúncia (fls. 184/185).

Alegações finais da Defesa pelo reconhecimento da confissão e imposição de cumprimento de pena inicial no regime semiaberto (fls. 188/190).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

No caso em exame, presentes materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão, (fls. 13), pela prova oral produzida e, sobretudo, pelos laudos periciais do instituto de criminalística (fls. 8163/166) que atestou a aptidão do armamento apreendido com o acusado e das munições.

A autoria também é certa.

Os policiais militares responsáveis pela diligência relataram que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, observaram o acusado em viela onde o comércio espúrio ocorre. O acusado, ao ver a viatura, dispensou algo no mato e, por isso, foi abordado. Indagado, apontou o local onde teria arremessado os objetos, que foram localizados; tratava-se de o armamento e munições descritos em auto de exibição e apreensão. Indagado, num primeiro momento, o acusado negou.

Posteriormente, confessou que adquiriu o armamento de fogo para proteção pessoal.

Afirmaram que se trata de membro da facção criminosa autointitulada Primeiro Comando, residente em Campinas, mas dono da "biqueira" localizada no Bairro Virgílio Basso, em Sumaré..

O acusado, em Juízo, confessou.

O acusado foi preso em flagrante por portar, naquela oportunidade, a arma de fogo e possuir as munições descritas na denúncia e em auto de exibição e apreensão. Não se questiona tal fato. A vontade e consciência de possuir e guardar a arma e tais munições está cristalina e ademais admitida pelo próprio acusado.

Configurado, assim, os delitos do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, cujo preceito secundário prevê pena de reclusão, de dois a quatro anos.

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa: Ao se analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta maus antecedentes (fls. 167/170). Não há elemento de convicção a indicar sejam sua personalidade e comportamento social destoantes dos padrões almejados pelo meio social.

As circunstâncias do crime são dignas de nota, na medida em que a arma de fogo estava municiada com onze munições, o que potencializa a ofensividade da sua conduta, acarretando ainda mais risco à ordem pública e às pessoas.

À míngua de outros elementos, fixo as penas de porte de arma de fogo e posse de munição no mínimo legal de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Segunda etapa: Prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça a tese pela possibilidade da compensação entre confissão e reincidência, que se denota de fls. 167/170 (Tema 585 oriundo do julgamento do REsp nº 1.154.752). Assim, deve haver a compensação entre tais circunstâncias, sem aumento ou diminuição. Mantenho, por isso, a pena tal qual fixada na etapa anterior.

Terceira etapa: Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, levando em conta, ainda, a inteligência do Enunciado 269 da Súmula do STJ, reputo adequado o regime inicial FECHADO, conforme artigo 33, §§ 2º, c, e 3º, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): A reincidência e maus antecedentes impedem a substituição.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar

CARLINHOS MARTINS DOS SANTOS à pena de reclusão pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em regime inicial fechado, bem como à pena de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, em virtude da conduta típica descrita no artigo 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), na forma do art. 69 do Código Penal. Subsistem os pressupostos, fundamentos e requisitos da prisão preventiva, pelo que não poderá o acusado recorrer em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional onde se encontra.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, pois a progressão de regime deve observar não somente o tempo de custódia (requisito objetivo), mas também o bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), conforme art. 112, da LEP; aqui, porém, está presente apenas o requisito objetivo, sem qualquer notícia nos autos sobre eventual bom comportamento carcerário do acusado, de modo a impossibilitar, de imediato, a progressão de regime ou a consideração do período de custódia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Além disso, compete ao juiz da execução decidir sobre a progressão de regime, conforme art. 66, III, b, da LEP; afinal, é ele que possui as informações completas sobre o comportamento carcerário da pessoa custodiada.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita nos termos da Lei n. 1.060/50.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sumare, 19 de outubro de 2022.